ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ НОМИДАН

Ҳ У К М

[redacted] жиноят ишлари [redacted] ўз биносида, очиқ суд мажлисида:

раислик қилувчи судья [redacted], суд мажлиси баённомасини юритувчи судья ёрдамчиси [redacted] котиблигида, тарафлардан [redacted] судланувчи [redacted] унинг ҳуқуқларини ҳимоя қилувчи адвокат [redacted] иштирокида, [redacted] нисбатан 1-1116-2602/116-сонли жиноят ишини кўриб чиқди.

Иш ҳужжатларига кўра:

[redacted] туғилган, миллати [redacted] Ўзбекистон Республикаси [redacted], [redacted] яшайди, [redacted] чораси қўлланилган, айблов хулосасини [redacted] танишган,

Ўзбекистон Республикаси ЖК 25,168-моддаси 1-қисми ва 28,211-моддаси 1-қисми билан айбланган.

Суд, судланувчи, гувоҳлар кўрсатувларини тинглаб, суд мажлисига келмаган гувоҳнинг кўрсатувини ўқиб эшиттириб, жиноят иши ҳужжатларини таҳлил қилиб, ишдаги далилларга баҳо бериб, тарафларнинг музокараси ва судланувчининг охирги сўзини эшитиб, қуйидагиларни

А Н И Қ Л А Д И:

[redacted] кўчасида жойлашган [redacted]” дорихонасидан дорилар ҳарид қилиб, у ерда сотувчи лавозимида ишловчи [redacted] таништириб, ўзаро суҳбат давомида [redacted] харид қилганлигини билиб, ушбу хонадоннинг газ ҳисоблагичини “[redacted] киритиш ва техник шарт олиш учун ҳаракат қилиб юрганлигидан фойдаланиб, [redacted] танишлари борлигини ишини битириб беришини маълум қилиб, эртаси куни [redacted] ишловчи таниши “[redacted] гаплашганлигини, янги сотиб олган хонадонининг газ ҳисоблагичини “[redacted] ваъда қилиб, бунинг учун [redacted] пул маблағларини талаб қилиб, пора беришга далолат қилиб, [redacted] тезкор ходимлари билан

Ҳужжат имзоланган: Мусоев Мансур Ризоевич, 24.04.2026

ҳамкорликда ўтказилган тезкор тадбирда, аризачи [redacted] ҳудудида жойлашган [redacted] ичида талаб қилинган [redacted] олган вақтида ашёвий далиллар билан ушланган.

Суд мажлисида судланувчи тариқасида сўроқ қилинган [redacted] айбига тўлиқ иқрорлик билдириб, бир ой аввал дорихона сотувчиси [redacted] билан танишиб қолганлигини, ушбу дорихонадан дори олиб турганлигини, [redacted] янги уй олганлигини айтиб ушбу уйга газ ҳисоблагич қўйиш кераклигини маълум қилганида, [redacted] ушбу газ ҳисоблагични ўрнатишга рухсат бериш учун [redacted] бошқармасида ишловчи таниши борлигини озгина аввал ўзининг уйига ҳам газ ҳисоблагич ўрнатишда ушбу шахс ёрдам берганлигини айтганлигини, шунда [redacted] унга уйига газ ҳисоблалагич ўрнатишни расмийлаштириш учун лозим бўлган ҳужжатларни тезлаштириб ҳал қилиб беришни, [redacted] танишлари орқали гаплашиб беришини айтганлигини, орадан бироз вақт ўтгандан сўнг у [redacted] ишловчи таниши билан гаплашганлигини ва у газ ҳисоблагични рўйхатга ўтказиш ва техник шартларини тезлаштириб ҳал қилиб бериши эвазига [redacted] сўраётганлигини айтганлигини, шунда [redacted] рози бўлиб, у билан эртаси куни учурашишга келишганлигини, [redacted] ишловчи [redacted] дорихонага борганлигини, мазкур дорихонада унга [redacted] уйига газ ҳисоблагич ўрнатишни тезлаштириб бериш ва техник шарт олиш учун [redacted] пул маблағларини сўм эквивалентида ҳисоблаб унга [redacted] берганлигини, у ушбу пулларни санаб олиб, курткасини ички чўнтагига солганлигини, шундан сўнг дорихонага ИЖҚК [redacted] Бошқармаси ходимлари келиб ўзларини таништирганлигини, икки нафар холислар иштирокида [redacted] олган пулларни сўрашганлигини, [redacted] пулларни тақдим этганлигини, ИИБ ходими холислар иштирокида ундан мазкур пул маблағларини олиб, унинг ўнг ва чап қўлларидан махсус ёритгич билан ёритиб суртмалар олишганлигини, шундан сўнг ходимлар у [redacted] олиб ходимларга тақдим этган пулларни серия ва рақамларини ўзларидаги баённомада қайд этилган пул серия ва рақамлари билан солиштириб кўришганида бир хил эканлигини унга ва холисларга кўрсатганлигини, пулларни махсус ёритгич билан ёритиб мазкур пуллардаги “пора” сўзи ёзилганлигини кўрсатганлигини, ходимлар ва холислар билан биргаликда ИЖҚК Департаментнинг [redacted] бўлимига борганлигини, унинг ҳақиқатдан ҳам [redacted] таниши борлигини, лекин ҳали у билан [redacted] уйини газ ҳужжатлари ҳақида гаплашмаганлигини, [redacted] таниши орқали бундан аввал ҳеч кимни газ билан боғлиқ масаласини пулга ҳал

Ҳужжат имзоланган: Мусоев Мансур Ризоевич, 24.04.2026

қилмаганлигини, [redacted] таниши борлиги ҳақида айтганида [redacted] назарда тутганлигини, [redacted] ҳеч қаерда ишламаслигини, [redacted] ишонтириш мақсадида [redacted] танишини телефон рақамини олганлигини маълум қилганлигини айтиб кўрсатма берди.

Суд мажлисида гувоҳ тариқасида сўроқ қилинган [redacted] янги олган уйи учун газ ҳисоблагич ўрнатиши кераклигини айтганида, [redacted] унга [redacted]" бошқармасида [redacted] таниши борлигини ва ушбу таниши орқали унинг хонадонига ўрнатилиши лозим бўлган газ ҳисоблагични газ баъзасига рўйхатга қўйиш ҳамда техник шарт ҳужжатларини тезроқ расмийлаштириб беришни гаплашиб бера олиши мумкинлигини айтганлигини, у рози бўлиб "гаплашиб кўринг" деб айтганлигини, орадан бир кун ўтганидан сўнг, [redacted] унга қўнғироқ қилиб [redacted] таниши билан гаплашганлигини, унинг хонадонига ўрнатилиши лозим бўлган газ ҳисоблагични газ базасига рўйхатга қўйиш ҳамда техник шарт ҳужжатларини тезроқ расмийлаштириб бериш эвазига [redacted] сўраётганлигини маълум қилганлигини, шундан сўнг улар эртаси куни кўришишга келишганлигини, [redacted] ҳаракатлари қонунга хилоф эканлигини тушуниб етиб, [redacted] ариза билан мурожаат қилганлигини, ходимлар [redacted] ноқонуний ҳаракатларига чек қўйиш учун тезкор тадбир ўтказилишини маълум қилиб, [redacted] бериши керак бўлган [redacted] холислар иштирокида махсус кукун билан ишлов бериб унга овоз ёзиш мосламаси билан бирга тақдим қилишганлигини, тезкор тадбир давомида [redacted] пулни олиб кетиш учун ўзи ишлайдиган дорихонага чақирганлигини, [redacted] орадан бир соатгача вақт ўтганидан сўнг дорихонага келганлигини, [redacted] сўмга нисбатан эквивалент қийматида [redacted] мазкур пулларни олиб, уларни санаб кийимининг чап ён чўнтагига солганлигини, унинг ишорасидан сўнг, [redacted] бўлими ходимлари келиб, [redacted] ўзларини таништириб, хизмат гувоҳномаларини кўрсатганлигини, [redacted] унинг хонадонига ўрнатилиши лозим бўлган газ ҳисоблагични газ баъзасига рўйхатга қўйиш ҳамда техник шарт ҳужжатларини [redacted] ишловчи таниши орқали расмийлаштириб бериш эвазига олган [redacted] пулларни ходимларга берганлигини, Департамент ходимлари [redacted] пулларни ўзларидаги баённомада қайд этилган сўм купюрадаги пуллар серия ва рақамларига солиштириб, уларнинг бир хил эканлигини [redacted] ва холисларга кўрсатганлигини, [redacted] қўлларидан суртмалар олишганлигини ва ушбу ҳолатни расмийлаштириш учун уларни [redacted] олиб келишганлигини ва у ерда ҳолат юзасидан баённома расмийлаштирилиб, тушунтириш хати ёзиб берганлигини айтиб кўрсатма берди.

Ҳужжат имзоланган: Мусоев Мансур Ризоевич, 24.04.2026

Суд мажлисида гувоҳ тариқасида сўроқ қилинган [redacted] институтида ўқишини, ҳозирда тегишли [redacted] вақтинча яшаб келаётганлигини, у ўзини [redacted] таништирганлиги, дастлабки тергов давомида унинг исми [redacted]” эканлигини билганлигини, [redacted] охирида ўзининг номига [redacted] сим-карта сотиб олганлигини, мазкур телефон рақамини [redacted] бошларида [redacted] телефонини сўраб олганлигини, телефонни қайтариб берган вақтда бегона рақамдан қўнғироқ қилишса кўтармаслигини маълум қилганлигини, [redacted] бир бегона рақамдан телефон бўлганида [redacted] олдига борганлигини, [redacted] телефонда ўзлари гаплашганлигини, у хонасида ўз ишлари билан шуғулланиб юрганлигини, нима ҳақида гаплашганини ҳам билмаслигини, эртаси куни ҳам [redacted] телефонини сўраб турганлигини, у телефонини бериб юборганлигини, +[redacted] эгасини танимаслигини, унга тегишли бўлган [redacted] билан ким гаплашганини билмаслигини, бироқ ўша кунлари [redacted] телефонини берганлигини айтиб кўрсатма берди.

Суд мажлисида тарафларнинг розилиги билан дастлабки тергов давомида гувоҳ тариқасида сўроқ қилинган [redacted] кўрсатувлари ўқиб эшиттирилди ва судланувчи [redacted] томонидан тасдиқланди.

Булардан ташқари, [redacted] ушбу жиноятни содир этганликдаги айби иш ҳужжатларидаги [redacted] аризаси ва тушунтириш хати, [redacted] гувоҳ тариқасида сўроқ қилиш баённомаси [redacted] томонидан ихтиёрий тақдим этилган аудио ёзувни олиб қўйиш баённомаси [redacted] Пул маблағларига кимёвий ишлов бериш ва овоз ёзиш мосламасини тақдим этиш баённомаси [redacted] Воқеа ҳолатини расмийлаштириш ва далилий ашёларни олиш баённомаси [redacted] тушунтириш хати, [redacted] гувоҳ тариқасида сўроқ қилиш баённомаси [redacted] тушунтириш хати [redacted] [redacted] тушунтириш хати, [redacted] қилинувчи тариқасида сўроқ қилиш баённомаси, [redacted] тариқасида сўроқ қилиш баённомаси ([redacted] суҳбат [redacted] Тақдим этилган аудиоёзувни кўздан кечириш ва ундаги сўзлашувларни эшитиш ҳамда стенограммасини тузиш баённомаси [redacted] гувоҳ тариқасида сўроқ қилиш баённомаси ([redacted] юзлаштириш баённомаси [redacted] гувоҳ тариқасида сўроқ қилиш баённомаси [redacted] кимёвий экспертизаси хулосаси [redacted] ҳамда суд мажлисида [redacted] гувоҳлар [redacted] билан юзлаштириш давомида [redacted] ва техник шарт олиш учун [redacted]

Ҳужжат имзоланган: Мусоев Мансур Ризоевич, 24.04.2026

ишловчи танишлари орқали тезлаштириб битириб беришни ваъда қилиб, бунинг учун [redacted] маблағларини талаб қилиб, [redacted] маблағларини олганлиги ҳақидаги кўрсатувлари билан исботланди.

Суд, Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 22 ва 26-моддалари талабига мувофиқ жиноят иши бўйича йиғилган барча далилларга баҳо бериб, юқорида кўрсатилган далиллар жиноят иши учун аҳамиятли бўлган мавжуд ҳолатлар ҳақидаги хулосаларни тасдиқлайди деб баҳолаб, ишга алоқадор далиллар деб эътироф этади.

Суд, юқоридаги далиллар белгиланган тартибда тўпланган ва ЖПКнинг 88, 90, 92-94-95-моддалари талабларига риоя қилинган ҳолда текширилиб, баҳо бериб, жиноят иши учун аҳамиятли ишончли мақбул далиллар деб топди.

Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 95-моддаси талабларига кўра, Ш.Холовнинг суд ҳукмида асослантирилган айблов бўйича кўрсатилган жиноятни содир этганлиги жиноят ишида ҳар бир далил қонун нуқтаи назаридан асосли ва ишончли бўлган етарли мақбул далиллар билан ўз исботини топди.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 20-моддасига мувофиқ, давлат органлари томонидан инсонга нисбатан қўлланиладиган ҳуқуқий таъсир чоралари мутаносиблик принципига асосланиши ва қонунларда назарда тутилган мақсадларга эришиш учун етарли бўлиши керак.

Инсон билан давлат органларининг ўзаро муносабатларида юзага келадиган қонунчиликдаги барча зиддиятлар ва ноаниқликлар инсон фойдасига талқин этилади.

Суд, [redacted], яъни алдаш ёки ишончни суиистеъмол қилиш йўли билан ўзганинг мулкини қўлга киритишга суиқасд қилишда ифодаланган Ўзбекистон Республикаси ЖК 25,168-моддаси 1-қисми билан ҳамда пора беришга далолат қилиш, мансабдор шахснинг ўз хизмат мавқеидан фойдаланган ҳолда содир этиши мумкин бўлган муайян ҳаракатни пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб бажариши эвазига пора тариқасида беришга қизиқтиришда ифодаланган Ўзбекистон Республикаси ЖК 28,211-моддаси 1-қисми билан тўғри квалификация қилинган деб ҳисоблайди.

Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2017 йил 11 октябрдаги 35-сонли “Фирибгарликка оид ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида”ги қарорининг 7-бандида, мулкни эгаллашга қаратилган фирибгарлик, мазкур мулк айбдор ёки бошқа шахсларнинг ғайриқонуний эгалигига ўтган ва улар ундан хоҳлаган тарзда фойдаланиш ёки тасарруф этиш реал имкониятига эга бўлган пайтдан тугалланган деб топилиши, шахс банкдаги пул маблағларини улар унинг банкдаги ҳисоб варақасига келиб тушган (ўтказилган) пайтдан бошлаб реал тасарруф қилиш имкониятига эга бўлганлиги туфайли, жиноят бу маблағлар уларни маблағ эгаси ҳисоб

Ҳужжат имзоланган: Мусоев Мансур Ризоевич, 24.04.2026

1-1116-2602/116

варақасидан алдаш ёки ишончни суиистеъмол қилиш йўли билан олган шахснинг ёки бошқа шахснинг банкдаги ҳисоб варақасига ўтказилган пайтдан тугалланган деб топиш лозимлиги ҳақида тушинтириш берилган.

Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 1999 йил 24 сентябрдаги “Порахўрлик ишлари бўйича суд амалиёти тўғрисида”ги 19-сонли қарорининг 6-бандига кўра, бошқа шахсга пора бериш йўли билан исталган ҳаракат ёки ҳаракатсизликка эришишни таклиф қилган шахс пора берувчи тариқасида жавобгар бўлиши, пора учун келишилган ҳаракатни бажаришга келишган шахс пора беришда иштирокчи тариқасида жавобгар бўлиши лозимлиги кўрсатиб ўтилган.

Ушбу Пленум қарорининг 7 бандига кўра, порани бериш ёки олишни ташкиллаштирувчи, бунга йўналтирилган турли хил фаолият юритувчи ёки бўлмаса пора бериш ёки олишда ёрдамчи бўлган ва бир вақтнинг ўзида воситачилик ҳаракатларини бажарган шахс пора бериш ёки олишда иштирокчиликда жавобгар бўлади. Бу ўринда иштирокчининг ҳаракатини тавсифлаш масаласи у кимнинг манфаатини, ким томонидан ва кимнинг пора берувчинингми ёки олувчининг ташаббуси билан ҳаракат қилганидан келиб чиқиб, унинг қасди нимага қаратилганлигини ҳисобга олган ҳолда ҳал қилиш лозим бўлади. Бундай ҳолларда ЖКнинг 212-моддаси билан қайта тавсифлаш талаб қилинмайди.

Шунингдек, суд мажлисида судланувчи [redacted] иш ҳужжатларидаги сўзлашувлар стенограммасида қайд этилган [redacted] ўзи қўнғироқ қилганлиги ва мазкур стенограммадаги сўзлашувлар унинг [redacted] билан сўзлашувлари эканлигини тасдиқлаб кўрсатув берди.

Суд, ушбу жиноят иши бўйича далиллар жиноят-процессуал кодекс талабларига риоя қилинган ҳолда тўпланган бўлиб, ҳар бир далил ишга алоқадорлиги, мақбуллиги ва ишончлилиги билан ҳамда мазкур стенограммадаги [redacted] билан суҳбатида, [redacted] пломба қўйиб кетиши шанба куни энди проста [redacted] ” деганда, [redacted] қайд этилган сўзлашувлари, Ш.Холовнинг фирибгарлик, яъни алдаш ёки ишончни суиистеъмол қилиш йўли билан ўзганинг мулкини қўлга киритишга суиқасд қилишда ҳамда пора беришга далолат қилиш, мансабдор шахснинг ўз хизмат мавқеидан фойдаланган ҳолда содир этиши мумкин бўлган муайян ҳаракатни пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб бажариши эвазига пора тариқасида беришга қизиқтиришда ифодаланган жиноий ҳаракатларини содир этганлигига шубҳа туғдирмайди деб баҳолайди.

Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 7-моддасига асосан, жазо ва бошқа ҳуқуқий таъсир чоралари жиноят содир этган шахсга нисбатан у ахлоқан тузалиши ва янги жиноят содир этишининг олдини олиш учун зарур ҳамда етарли бўладиган жазо тайинланиши ёки бошқа ҳуқуқий таъсир чораси

Ҳужжат имзоланган: Мусоев Мансур Ризоевич, 24.04.2026

1-1116-2602/116

қўлланилиши кераклиги, жазолашдан кўзланган мақсадга ушбу Кодекс Махсус қисмининг тегишли моддаларида назарда тутилган енгилроқ чораларни қўллаш орқали эришиб бўлмайдиган тақдирдагина оғирроқ жазо чоралари тайинланиши мумкин.

Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 8-моддасига кўра, жиноят содир этишда айбдор бўлган шахсга нисбатан қўлланиладиган жазо ёки бошқа ҳуқуқий таъсир, чораси одилона бўлиши, яъни жиноятнинг оғир-енгиллигига, айбнинг ва шахснинг ижтимоий хавфлилик даражасига мувофиқ бўлиши керак.

Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 03.02.2006 йилдаги “Судлар томонидан жиноят учун жазо тайинлаш амалиёти тўғрисида”ги 1-сонли қарори 3-бандига мувофиқ, ЖКнинг 8,54-моддалари мазмунига кўра, жазо адолатли бўлиши-ҳар бир ҳолатда индивидуал тайинланиши, жиноятнинг хусусияти ва ижтимоий хавфлилик даражасига, айбдорнинг шахсига, шунингдек, жазони енгиллаштирувчи ва оғирлаштирувчи ҳолатларга мувофиқ бўлиши керак.

Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2014 йил 23 майдаги “Суд ҳукми тўғрисида”ги 7-сонли қарори 28-бандига асосан, ҳукм чиқаришда уларнинг жазо тайинлашнинг умумий асослари тўғрисидаги қонун талабларига оғишмай риоя қилиш шартлигига, жиноят қонунининг асосий тамоийлларидан бири инсонпарварлик тамойили эканлиги ва унинг мазмунига кўра, жиноят содир этган шахсга нисбатан у ахлоқан тузалиши ва янги жиноят содир этишининг олдини олиш учун зарур ҳамда етарли бўладиган жазо ва бошқа ҳуқуқий таъсир чораси қўлланиши кераклигига қаратилиши, ушбу принципга биноан жазолашда кўзланган мақсадга енгилроқ чораларни қўллаш орқали эришиб бўлмайдиган тақдирдагина оғирроқ жазо чоралари тайинланиши мумкинлиги, судлар жазо тайинлашда, содир этилган жиноятнинг ижтимоий хавфлилик даражасини ва хусусиятини, қилмишнингш сабабларини, етқазилган зарарнинг миқдори ва хусусияти, шахси, унинг жавобгарлигини енгиллаштирувчи ва оғирлаштирувчи ҳолатларни ҳисобга олиниши, шундан келиб чиқиб, судланувчининг жавобгарлиги даражаси хусусиятига қандай ҳолатлар таъсир этганлиги, шунингдек, унинг шахсини тавсифловчи суд муҳокамасида тасдиқланган ва ЖКнинг 54-моддасига биноан жазо тайинлашда суд томонидан ҳисобга олинган бошқа ҳолтларни ҳукмда кўрсатиб ўтилиши лозим.

Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2023 йил 23 июндаги “Одил судловни амалга оширишда Ўзбекистон Республикаси Конституцияси нормаларини тўғридан-тўғри қўллашнинг айрим масалалари тўғрисида”ги 16-сонли қарори 6-бандига биноан, судлар Конституциянинг 20-моддаси талабларидан келиб чиқиб, шахсга нисбатан қўлланиладиган ҳуқуқий таъсир чоралари мутаносиблик принципига асосланиши ва қонунларда назарда тутилган мақсадларга эришиш учун етарли бўлиши кераклигини инобатга олишлари зарур.

Ҳужжат имзоланган: Мусоев Мансур Ризоевич, 24.04.2026

1-1116-2602/116

Суд, [redacted] айбига иқрорлик билдириб қилмишидан чин кўнгилдан пушаймонлигини инобатга олиб, ЖК 55-моддаси 1-қисми “а” банди талабига кўра жазони енгиллаштирувчи ҳолати деб ҳисоблайди.

Суд, [redacted] мазкур жиноятни ғараз ниятда содир этганлигини инобатга олиб, ЖК 56-моддаси “к” бандига кўра, жазони оғирлаштирувчи ҳолати деб баҳолайди.

Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 03 февраль 2006 йилдаги «Судлар томонидан жиноят учун жазо тайинлаш амалиёти тўғрисида»ги 1-сонли қарорининг 51-банди 3-хатбоши талабига кўра, ҳар хил турдаги асосий жазоларни қўшганда озодликни чеклашнинг бир куни ахлоқ тузатиш ишларинингш учу куни тўғри келади.

Жазони тўла ёки қисман қўшиш қоидаси алоҳида жиноятлар учун ҳар хил турдаги жазолар тайинланганда ҳам қўлланилади. Бунда судлар ЖК 61-моддасининг 1-қисмида назарда тутилган жазоларни қўшиб ҳисоблаш қоидаларига амал қилиши лозим.

Суд, юқорида қайд этилган Конституция, Қонун талабларига ва Олий суд Пленум қарорлари тушунтиришларига риоя қилиб, [redacted] содир этган жиноятининг енгиллаштирувчи ва оғирлаштирувчи ҳолатларини, шахсини, содир қилган жиноятини ижтимоий хавфлилик даражасини, жиноятни атроф учун ижтимоий хавфлилик хусусиятини, муқаддам судланмаганлигини, қарамоғида вояга етмаган фарзанди борлигини, оилада ягона боқувчи эканлигини инобатга олиб, уни жамиятдан ажратмаган ҳолда ахлоқан тузатиш мумкин деган қатъий хулосага келиб, Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 25,168-моддаси 1-қисми санкциясида назарда тутилган ахлоқ тузатиш ишлари ва ЖКнинг 28,211-моддаси 1-қисмида назарда тутилган озодликни чеклаш жазосини тайинлашни, ЖКнинг 59,61-моддалари тартибида тайнланган жазоларни қисман қўшиш ва жазоларни қўшиишнинг ҳисоблаш қоидаларига риоя қилиб, озодликдан чеклаш жазоси тайинлашни мақсадга мувофиқ деб ҳисоблайди.

Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 03 февраль 2006 йилдаги «Судлар томонидан жиноят учун жазо тайинлаш амалиёти тўғрисида»ги 1-сонли қарорининг 40-банди талабига кўра, қўшимча жазо чораларнинг янги жиноятлар содир этилишини олдини олишда катта аҳамиятга эга эканлигидан келиб чиқиб, судларга ҳукм чиқариш пайтида асосий жазо билан бирга тегишли қўшимча жазо қўллаш масаласини ҳам муҳокама қилиш тавсия қилинган.

Юқоридаги Олий суд Пленуми қарорининг 45-банди талабига кўра, Жиноят кодексининг 45-моддасига мувофиқ, айбдор ўзи эгаллаган лавозими ёки хизмат фаолияти билан бевосита боғлиқ ҳолда жиноят содир этган ҳар бир ҳолда, суд, жиноятнинг хусусиятидан келиб чиқиб, маҳкумни у ёки бу мансабни эгаллаш ёки муайян фаолият билан шуғулланиш ҳуқуқидан маҳрум қилиш масаласини муҳокама қилиши шарт. Бундай жазони тайинлаш пайтида ҳукмнинг қарор қисмида судланувчи шуғулланиши мумкин бўлмаган мансаб характери ёки фаолият тури аниқ кўрсатилиши керак.

Ҳужжат имзоланган: Мусоев Мансур Ризоевич, 24.04.2026

1-1116-2602/116

Суд, юқоридаги Олий суд Пленуми қарори талабларига риоя қилиб, [redacted] вақтинча ишсиз бўлиб, мазкур жиноятни иш фаолияти билан боғлиқ бўлмаган ҳолда содир этганлигини инобатга олиб, муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш қўшимча жазосини қўлламасликни лозим деб ҳисоблайди.

Суд, тезкор тадбирда фойдаланиш учун Ўзбекистон Республикаси ИЖҚКД махсус жамғармасидан ажратилган [redacted] пул маблағлари Ўзбекистон Республикаси ИЖҚК Департаменти махсус жамғармасига қайтарилганлигини инобатга олишни лозим топди.

Суд, Ўзбекистон Республикаси ЖПК 211-моддаси талабига кўра, мазкур жиноят иши бўйича ашёвий далил деб эътироф этилган [redacted] олинган суртма намуналарни йўқ қилишни лозим деб ҳисоблайди.

Суд, юқоридагиларга кўра, Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 454-457, 460, 463, 465-468, 471-473 моддаларига амал қилиб,

ҲУКМ ҚИЛДИ:

[redacted] Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 25,168-моддаси 1-қисми, 28,211-моддаси 1-қисмида назарда тутилган жиноятларни содир этганликда айбли деб топилсин.

[redacted] Республикаси ЖКнинг 25,168-моддаси 1-қисми билан [redacted] тайинлансин.

[redacted] Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 28,211-моддаси 1-қисми билан [redacted]

Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 59,61-моддалари тартибида тайинланган жазоларни қисман қўшиш ва жазоларнинг қўшишнинг ҳисоблаш қоидаларига риоя қилиб, [redacted] тайинлансин.

[redacted] иш вақтидан, шунингдек иш жойигача бориши ва уй жойига қайтиб келиши учун зарур бўлган вақтдан ташқари қолган вақтда уй-жойидан [redacted].

[redacted]:

-кўнгилочар жойларга (кафе, бар, ресторан ва таваккалчиликка асосланган бошқа ўйингоҳлар)га бормаслик;

-маҳкумларни назорат қилувчи органнинг розилигисиз яшаш жойини ўзгартирмаслик ҳамда [redacted] маъмурий ҳудудидан ташқарига чиқмаслик каби қўшимча чеклашлар юклансин.

Ҳужжат имзоланган: Мусоев Мансур Ризоевич, 24.04.2026

Жазони ўташ муддати [redacted] ишлар органлари Пробация гуруҳида ҳисобга қўйилган кундан бошлаб ҳисоблансин.

Жазони ижро этиш [redacted] томонидан амалга оширилсин.

[redacted] агар озодликдан чеклашга ҳукм қилинган шахс жазони ўташ даврида ўзини жиноий қилмишларини англаб етган, тузалиш йўлига қатъий ўтган, етказилган моддий ва маънавий зарарнинг ўрнини қоплаган бўлса, суд маҳкумга тайинланган таъқиқларни (чеклашларни) тўлиқ ёки қисман бекор қилиши мумкинлиги;

Озодликдан чеклаш тариқасидаги жазони ўташдан қасддан бўйин товлаган, шунингдек суд томонидан унинг зиммасига юкланаган мажбуриятларни бажармаган тақдирда, суд озодликдан чеклаш жазосининг ўталмай қолган муддатини бошқа турдаги жазо билан алмаштириши мумкинлиги тушунтирилсин.

Ҳукм қонуний кучга киргач, [redacted] нисбатан қўлланган [redacted] чораси бекор қилинсин.

Жиноят иши юзасидан дастлабки тергов давомида Ўзбекистон Республикаси ИЖҚКД махсус жамғармасидан ажратилган [redacted] маблағлари Ўзбекистон Республикаси [redacted] инобатга олинсин.

Ҳукм қонуний кучга киргач, ашёвий далил деб эътироф этилган [redacted] йўқ қилинсин.

Ҳукм устидан шу суд орқали апелляция шикояти ва протест ҳукм эълон қилинган кундан эътиборан ўн сутка ичида, маҳкум, жабрланувчи томонидан эса унга ҳукмнинг кўчирма нусхаси топширилган кундан эътиборан шу муддат ичида ёки кассация шикояти ва протест ҳукм қонуний кучга киргандан сўнг, [redacted] жиноят ишлари бўйича судлов ҳайъатига берилиши мумкин.

Раислик қилувчи: [redacted]

Ҳужжат имзоланган: Мусоев Мансур Ризоевич, 24.04.2026

1-1116-2602/116